【经济新视野】

农村集体建设用地配置模式及利益相关者行为探索

方江涛
(四川大学 经济学院,四川 成都 610065)

摘 要:当前,我国城镇建设用地迅速扩张,农村集体建设用地却大量闲置、浪费,城乡建设用地配置失衡,这种状态严重制约了我国经济社会可持续发展。且在经济发展和利益导向下,农村集体建设用地流转交易的"隐形"市场泛滥,迫切需要规范和引导。基于此,文章以农村集体建设用地为研究对象,对其配置的理论模型进行比较,并对地方政府、农村集体经济组织、农户等利益主体在农村集体建设用地配置中的诉求及其行为选择进行分析,以有效把握农村集体建设用地配置市场化的规律,优化资源配置,同时为各地推进农村集体建设用地改革提供思路选择。

关键词:农村集体建设用地;配置;利益主体
中图分类号:F321.1 文献标识码:A 文章编号:1002-3240(2016)03-0066-05

土地资源是稀缺和宝贵的,土地能否实现合理优化配置和可续利用直接关系到经济社会的健康稳定发展。现阶段,市场机制缺失状态下的城乡土地资源供需失衡矛盾已经成为制约我国经济社会可持续发展的突出问题之一,严重影响了我国的工业化、城镇化和城乡一体化发展进程。在经济发展和利益导向下,农村集体建设用地流转交易在全国范围内均时有发生,甚至已形成一定规模,"隐形"市场泛滥,带来了诸多危害,迫切需要规范和引导。基于此,笔者以农村集体建设用地为研究对象,对其配置模式进行比较,并对利益相关者的行为进行分析,以有效把握农村集体建设用地配置规律,优化资源配置,同时为各地推进农村集体建设用地改革提供思路选择。

一、农村集体建设用地配置模式分析

我国现阶段的农村集体建设用地配置模式可以归纳为四种:即征地、农村集体直接供地(直接入市)、异地流转和土地使用者之间的转让(流转)(见图 1)。由于我国的土地规划管控和用途管制制度,城镇规划区内外的农村土地适用的配置模式不同。一般情况下,经济发达区域对建设用地需要旺盛,而征地补偿标准偏低,催生了农村集体直接供地,即农村集体土地(建设用地)直接入市流转。在经济欠发达区域,建设用地需求不足,供给相对过剩,流转价格较低,农民更愿意选择征地模式或异地流转模式(如地票 4)。

(一)城镇规划区内经济欠发达区域的农村土地适用征地模式

我国的征地制度饱受诟病,但现阶段征地仍是满足各类建设用地的主要途径。根据国土资源部征地制度改革研究课题组对山东、河南、海南、陕西等 16 个省市的调查,2000-2001 年,16 省市共批准用地 21.8 万公顷,其中有 16.5 万公顷建设用地是通过征地取得,占总用地的 75.7%[1]。特别是在经济欠发达区域,工业化、城镇化进程缓慢,建设用地需求不足,农村土地市场不活跃,农村集体建设用地流转价格低于当地的征地补偿价

收稿日期:2016-01-08

作者简介:方江涛(1980-),女,河南南阳人,四川大学经济学院博士生,重庆农村土地交易所发展部工作,研究方向:土地制度、可持续发展理论与实践。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

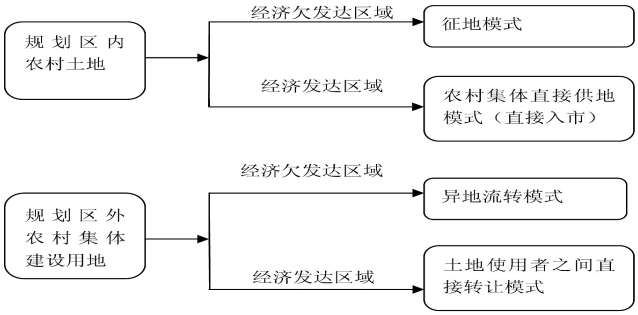


图1 规划区内外的农村集体建设用地需要不同的配置模式

格，在城镇规划区内的农民和农村集体经济组织更愿意选择征地模式。

以重庆市地票制度为例（相比农村集体直接供地，地票交易获益更高，这也是地票制度得以存在和运行的前提）。2013 年之前，重庆市主城九区土地（含宅基地和承包地）征收补偿安置费为 17.34 万元 / 亩、20.81 万元 / 人，主城九区外的土地征收补偿安置费为 13-17 万元 / 亩、17 万元左右 / 人。2013 年，重庆市对土地征收补偿标准进行了调整，主城九区土地（含宅基地和承包地）征收补偿安置费为 19.98 万元 / 亩、23.98 万元 / 人，主城九区外的土地征收补偿安置费为 15-18 万元 / 亩、20 万元左右 / 人①。重庆市 2008 年启动地票制度改革以来，极大的显化了农村集体建设用地价值，根据最新政策，农户参与农村集体建设用地复垦，最少获得不低于 12 万元的地票价款。目前重庆地票成交均价基本稳定在 20 万元 / 亩左右，除去每亩 3.7 万元的成本，农民获得剩余部分的 85%，即约 13.85 万元 / 亩，仍低于重庆主城九区之外的土地征收补偿安置费②。

（二）城镇规划区内经济发达区域的农村土地适用直接供地模式

经济发达区域，建设用地紧张，而相比之下较低的征地补偿催生了农村土地（包括存量农村集体建设用地和新增农村集体建设用地③）直接供地和流转。对于农民和集体经济组织来说，土地是一种可以带来收入流的财产，且随着经济发展，土地稀缺性更为明显，价格将不断提高，因此，在不改变所有权的情况下，选择农村土地使用权流转更符合其长远利益。

现阶段，我国法律政策不支持农村土地直接供地，但随着经济社会发展，城市周边的农村土地也开始增值，农村集体建设用地流转交易已不可回避。事实上，早在上世纪 80 年代开始，在广东等经济发达地区，一直存在以出让、转让、出租和抵押等形式自发流转交易农村集体建设用地的隐形市场。20 世纪 90 年代中后期，农村集体建设用地流转问题开始引起政府重视，逐渐对其进行引导和规范，如在安徽芜湖、河南安阳和新乡、广东顺德等地建立农村集体建设用地流转试点。2007 开始，中央逐步从部分试点向大胆鼓励和严格规范农村集体建设用地流转，试点工作增加到重庆、江苏、安徽、广东、浙江、成都等地。2008 年，党的十七届三中全会提出逐步建立“城乡统一建设用地市场”，十八大、十八届三中全会再次明确了“要建立城乡统一的建设用地市场。在符合规划和用途管制前提下，允许农村集体经营性建设用地出让、租赁、入股，实行与国有土地同等入市、同权同价。”农村集体建设用地直接供地流转有了政策依据。

（三）城镇规划区外经济欠发达区域农村集体建设用地适用异地流转模式

城镇规划区外的土地，不纳入征地范围；又由于经济欠发达，农村集体建设用地流转价格较低，也就是说，处于城镇规划区外、经济欠发达区域的农村集体建设用地需要选择其他的价格发现渠道。而城乡建设用地总量控制使这类土地的异地流转成为可能。如前所述，目前我国城镇建设用地供给紧张，不能满足工业化、城镇化快速推进过程中的用地需求；与之相对的是，农村集体建设用地大量闲置、废弃，浪费现象严重，利用效率低下。引导农村集体建设用地有序减少、保护农民土地财产权益，同时增加城镇建设用地、保护耕地成为各地的政策制定目标。在这种背景下，城乡建设用地增减挂钩、地票制度改革应运而生。城乡建设用地增减挂钩政策于 2006 年开始在全国范围内推广，截止 2013 年底，全国共安排城乡建设用地增减挂钩指标 90 万亩[2]。地票，

①数据来源：重庆市及部分区县土地征收补偿办法。

②数据来源：重庆市国土局。如《重庆市国土房管局关于调整地票价款分配及拨付标准的通知》（渝国土房管发〔2011〕170 号）文件规定，农村建设用地复垦成本为 3.7 万元/亩，同时规定“复垦农村宅基地及其附属设施用地的……农户所得价款分配标准提高至 12 万元/亩……”。

③此处新增的农村集体建设用地，是指规划区内的农用地等其他用途的土地，已规划为建设用地。其入市流转可以参照征地模式，需要一定数量的建设用地指标，并交纳耕地开垦费和新增建设用地有偿使用费等费用。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

则是大范围内的城乡建设用地增减挂钩指标。截止 2014 年 6 月底，重庆市累计交易地票 13.74 万亩，成交价款 279 亿元[①]。

（四）城镇规划区外经济发达区域农村集体建设用地适用土地使用者之间直接转让模式

农村集体建设用地使用者之间的转让与直接供地流转模式相比，除了规划区内外的区别之外，还包括土地流转范围的区别，即农村集体建设用地土地使用者之间的流转只适用存量建设用地，不包括新增建设用地。国务院于 2007 年启动、2009 年完成了第二次全国土地调查，各地根据 1 ∶1 万比例尺调查成果图上的现状图斑对农村集体建设用地给予了确认，并登记发证。也就是说，大量未经过审批、由农用地转为农村宅基地、经营性建设用地、公益性建设用地等类型的现状建设用地，均凭借第二次全国土地调查成果图上的图斑获得了国家认可，拥有了合法身份。这一类农村集体建设用地有明确的土地使用者，在政府对其进行登记发证后，土地使用权应允许自由转让。而根据国家盘活存量建设用地、节约集约利用土地的政策走向，在城镇规划区范围外，不应再新增建设用地（包括不新增农村宅基地，取消无偿、无期限批准使用宅基地政策）。即使是部分地区依据“一户一宅”政策批准无房农户申请宅基地建造住房，该宅基地也是为了保障农户住有所居，不能流转交易。换一句话，城镇规划区外所有新增农村集体建设用地均是未经审批的，不能流转和交易。

由于城镇规划区内经济欠发达地区适用的征地制度是国家主导和实际操作的结果，不是市场配置土地资源的方式，而城镇规划区外经济发达地区的存量农村集体建设用地流转交易则是土地使用权人之间的市场行为，不是资源的初次配置方式，因此本文研究的农村集体建设用地配置主要是指第二和第三种模式，即城镇规划区内经济发达区域的农村土地适用直接供地模式，如土地股份合作制、芜湖模式、苏南模式等；城镇规划区外经济欠发达区域农村集体建设用地适用异地流转模式，如地票和城乡建设用地增减挂钩。

二、农村集体建设用地配置中利益相关者的行为选择

制度变迁和演化的动力来自于现行制度安排无法满足相关利益主体的诉求。对利益主体而言，要想实现利益诉求，就必须改变现行的制度安排，建立新制度，使之与自己的利益目标相一致。而制度变革会影响既得利益主体的利益，会受到既得利益集团的阻碍。因此，变革旧制度、建立新制度的过程，是相关利益主体相互博弈、追求自身利益最大化的过程，也是实现制度均衡的过程。无论是效率还是公平，改革都只能在路径依赖的现实中推进，进而获得平衡。在农村集体建设用地配置中，村集体和农户、地方政府、中央政府基于不同的目的，有着不同的行为取向。因此，我国现阶段正在进行的农村集体建设用地制度变革，是农户、农民集体、政府（包括地方政府和中央政府）等各个利益主体在现行制度安排和变革过程中追求最大利益的博弈过程，农村集体建设用地配置方式和成效取决于利益主体的博弈结果。

本研究将农村集体建设用地配置博弈主体限定于地方政府、农村集体经济组织和农户。农村集体建设用地流转中的用地企业，其行为是一种纯市场行为，此处不作深入讨论。另外，本研究假设中央政府不是经济主体，不作为农村集体建设用地配置的博弈主体。因此，本部分重点讨论地方政府、农村集体经济组织、农户等利益主体在农村集体建设用地配置中的诉求及其行为选择。

（一）地方政府：征地或允许农村集体直接供地

中央政府决定着地方政府（特别是省市级地方政府）主要官员的选拔和任用，因而对于地方政府来说，贯彻执行中央的各项政策、完成中央设定的目标任务、获得中央政府的支持就显得十分重要。同时，发展地方经济、增加地方财政收入对于地方政府来说也十分重要。因此，可以将地方政府看做是一个追求自身利益最大化为目标的“理性经济人”，既致力于地方经济发展和社会稳定，又兼顾中央意图。

地方政府进行创新和探索时，大多不会突破现行法律法规和政策框架。一方面，中央政府决定着地方政府主要官员的任免，这就使得地方政府理性的选择长期依附、听命于中央政府。另一方面，在与中央的博弈和抗衡中，地方政府虽然更能代表基层群众利益，拥有更多的现场决策信息，但由于政治、财政体制等因素，中央政府始终掌握着经济社会改革的主动权，为了取得中央政府的信任和支持，地方政府在兼顾到自身利益下，不愿违背中央意图，其决策基本都会遵守中央政府的大政方针政策。特别是在征地既是国家政策许可支持、又是地

①数据来源：重庆农村土地交易所。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

方政府财政来源背景下，各地如火如荼推进大规模的征地拆迁就不难理解。

同时，改革开放后，地方政府具有一定的发展自主权和决策权，在地方局部利益与国家全局性利益产生冲突时，地方政府会为了自身利益而或明或暗的对中央政策进行变通或抵触，阻碍制度变迁的推进。特别是1994年中央政府主导推行的财政分权改革，给地方带来了较大的财政压力，迫使地方政府转变目标，致力于发展本地经济、增加地方财政收入。这在一定程度上使地方政府的目标有别于中央政府的目标，并促使其逐步成为相对独立的、具有自身经济社会利益的主体。在这种体制安排下，地方政府拥有很大的动力和自主权发展经济、进行制度创新，成为制度变迁的直接推动者。同时，在财政压力和利益驱动下，地方政府往往不满足于制度变迁的激励，而是在一定程度上容忍、默许甚至支持、鼓励破坏某些旧规则、建立一些新规则。

也就是说，地方政府一方面为了政治利益而迎合中央政府目标，执行中央政策。另一方面，地方政府有发展本地经济、提高本地财政收入的动力和压力，导致地方政府有偏好、有选择或变通执行中央政策，农村集体建设用地“隐形”入市即是地方政府默认或支持的结果。特别是在经济发达区域，由于征地成本较大（包括征地补偿成本、农村集体阻挠征地的机会成本等）、农村集体建设用地入市流转劲头较强、经济发展形势较好，地方政府一般会选择允许农村集体在符合规划范围内直接供地（图2）。

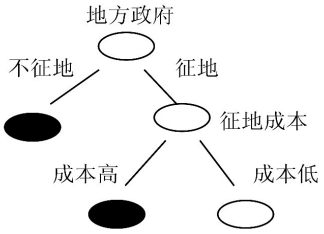


图2　地方政府：征地或允许农村集体直接供地的决策选择

在目前各地农村土地制度改革实践推进过程中，地方政府通过“城中村改造”、“土地整理和复垦”、“集中居住”、“地票交易”等方式将农民的宅基地等农村集体建设用地置换为城镇发展用地，并加大对农民新村建设的投入，极大地提高了农民的生产、生活条件，改善了农村居住生态环境，还获得了一定数量的建设用地指标（如城乡建设用地增减挂钩指标、地票等），满足了当地工业化、城镇化发展的土地需求。但由于征地制度、户籍制度及社会保障制度等改革的滞后，农村集体建设用地制度改革困难重重，实现国有土地和农村集体土地“同地、同权、同价”的目标仍任重道远。

（二）农村集体经济组织：直接供地或异地流转

农村集体经济组织在政府和农民之间发挥着承上启下的桥梁和纽带作用。现阶段，由于征地制度不健全，程序不规范，“公共利益”泛化，征地权长期被政府滥用，征地补偿标准过低，农民和集体经济组织难以分享工业化、城镇化快速发展过程中的土地增值收益。农村集体经济组织为了获取更高的土地收益，或者为了规避征地带来了权益损失，有动力私下流转农村集体建设用地。因此，农村集体经济组织迫切希望农村集体建设用地“隐形”驶入流转变为合法的、公开的流转交易。从发展趋势来看，随着经济社会进步和工业化、城镇化的推进，农村集体建设用地配置市场化必将成为多方利益主体博弈的最终选择，农村集体经济组织将成为农民利益的主要代言人。

如前所述，土地利用规划和城镇建设规划范围（即一般意义上的规划区）内外的农村集体建设用地适用不同的流转模式，农村集体经济组织也有着不同的行为选择。一是规划区内农村集体经济组织优先选择直接供地模式。在城镇规划区内，全部或者部分农业用地被规划为非农建设用地，在允许农村集体土地直接入市流转的情况下，作为土地所有者的集体经济组织有权按照规划确定的土地用途以出让、出租或入股等形式流转土地，直接供地给土地使用者。特别是在经济发达区域，相比之下，征地补偿远低于土地流转收益，农村集体经济组织会选择直接流转农村土地。二是规划区外的农村集体经济组织优先选择异地流转模式。在城镇规划区外，不能划入征地范围。特别是在经济欠发达区域，建设用地价格较低，农村集体经济组织一般会选择异地流转土地，在得到指标补偿款（如地票价款）的同时，不放弃土地所有权，并可得到复垦形成耕地等农用地的使用权。

但长期以来，我国农村集体经济组织“行政化”倾向明显。据陈文通（2006）[3]等人的调研，村委会作为农村集体经济组织的代表，拥有凌驾于农户之上的行政权利。农村集体经济组织虚化，往往被少数村干部操控，出现了以管理费、分成等各种借口和名目截留农民应得土地流转收益等侵害农民利益的现象。为此，重构农村集体经济组织，加强农村集体资产管理，维护农民合法权益，已经成为当前必须解决的问题。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

（三）农户：有着不同的利益诉求，但力量较弱

土地是农民赖以生存的生产要素和生活资源，是农民最重要的财产之一，土地权益是农民根本利益的集中体现。毛泽东曾经说过："谁赢得农民就能赢得中国，解决了土地问题就能赢得农民。"现阶段，我国农民拥有的财产数量有限，农房和宅基地是其中最重要的组成部分，因此宅基地的流转交易关系到农村土地财产权的实现，与农民利益息息相关。特别是农民参与决策的村民大会形同虚设、村集体事务被少数村委会成员操纵后，农户团体的弱势地位更加明显，需要外部力量的扶持和激励。农户迫切希望通过农村土地制度改革逐渐享有宅基地等土地的收益权和处分权。

但农户团体在推动农村土地制度改革过程中容易出现"奥尔森困境"。第一，我们农民人数多，规模大，且相对分散，容易产生"搭便车"现象。利益集团规模越大，成员越多，分享改革收益的人数就越多，为实现集体利益而付出的个人分享到的利益份额相对减小。在没有组织保障为集体利益而付出的个人利益情况下，愿意为集体利益付出的人员减少，反而趋向于"搭便车"坐享其成，从而使得农户团体很难团结一致采取共同行动。第二，我国农民群体的文化水平相对较低，组织化程度较弱，组织能力较差，使得农民利益团体在政治和制度建设等方面的影响力有限，在农村土地制度改革中成为制度和政策的被动接受者，推动改革的力量显得微不足道。第三，在各利益主体的博弈中，农民往往处于弱势，农户利益往往受到其他力量的压制和干扰，如果不配合村集体（村委会）或者地方政府的行为，不同意流转土地，通常会被认为阻碍地方经济发展的"钉子户"。在地方政府是利益主体之一、司法不完善的情况下，农户的利益诉求难以通过法律诉讼等正常途径实现，往往会借助非正常渠道表达不满，如上访、通过媒体曝光等。第四，随着工业化、城镇化进程推进，农村劳动力大量进城务工和生活，目前农村的农户已经分化为不同的类型，已经不再是传统意义上的农户，在土地流转中有不同的利益诉求。因此，在农村土地制度变迁过程中，农户团体难以形成强有力的组织参与土地政策的制定，难以形成强大的政治力量来影响政府、村集体等利益集团的决策行为。

三、小结

农村集体建设用地配置改革推进多年来，形成了不同的模式，取得了积极成效，但总体来说，改革还不够深入，城乡建设用地"同地、同权、同价"的目标还不能实现。分析原因，主要有：农村土地产权存在问题、农村集体建设用地流转交易价格扭曲、有形市场建设滞后以及不规范的政府行为等。这就需要，一是坚持农村集体土地所有制的前提下，明晰产权主体、完善产权体系，赋予农村集体建设用地使用权物权属性，强化产权激励和约束功能，健全和完善法律法规，不断培育和发展土地市场。二是建立农村集体建设用地定级估价机制，让市场机制主导农村集体建设用地价格的形成，通过规划管控及税费等措施调节农村集体建设用地价格。三是为土地交易有形市场建设创造良好的外部环境、加强有形市场自身建设、培育关联中介服务组织、建立与土地市场相配套的监督制约机制。四是转变政府职能服务农村集体建设用地配置改革，利用间接手段规范农村集体建设用地配置改革，强化规划管控引导农村集体建设用地配置改革，以保护相关利益主体的权益，促进土地资源可持续利用。

参考文献

[1] 国土资源部征地制度改革研究课题组.征地制度改革研究报告[J].国土资源通讯,2003,(11):48-54.
[2] 国土资源部批准 29 省开展建设用地增减挂钩试点 [N]. 人民网,2013-10-24.http://finance.sina.com.cn/china/20131024/150717100621.shtml.
[3] 陈文通.对我国农地征收补偿制度的经济学思考[J].中共中央党校学报,2006,(04):49-54.
[4] 张合林.中国城乡统一土地市场理论与制度创新研究[M].经济科学出版社,2008.
[5] 李明月.我国城市土地资源配置的市场化研究[M].中国经济出版社,2007.
[6] 胡亦琴.农村土地市场化进程中的政府规制研究[M].经济管理出版社,2009.
[7] 江华，杨秀琴.农村集体建设用地流转——制度变迁与制度评价[M].中国经济出版社,2011.
[8] 陈晓军，张建利.城市化进程中城市土地需求预测研究[J].陕西师范大学学报（自然科学版）,2008,(03).
[9] 叶艳妹，彭群，吴旭生.农村城镇化、工业化驱动下的农村集体建设用地流转问题探讨——以浙江省湖州市、建德市为例[J].中国农村经济,2002,(09).
[10] 山世英，靳相木.改革开放以来我国土地市场建设的重大进展、基本经验和关键问题分析[J].改革与战略,2012,(05).
[11] 王典权.农村集体建设用地使用权流转法律问题研析[J].华南农业大学学报（社会科学版）,2006,(01).

[责任编校：周玉林]

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net